

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 51124604820258240930

ID Comunicacao: 720703806

Data Disponibilizacao: 2026-09-09

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N.º 5112460-48.2025.8.24.0930/SC

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO
SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA
ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

DESPACHO/DECISÃO

</section>

<section>

<p>Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações encaminhadas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo destinatário, quando este deixa de comunicar ao juízo eventual alteração de endereço. Nessa hipótese, os prazos processuais fluem a partir da juntada do comprovante de entrega da correspondência no endereço anteriormente informado.</p>

<p>Contudo, &compulsando &os &autos, &verifico &que &a &citação&n
 &da parte executada
foi &realizada &por &meio &eletrônico, &mediante &utilização &do
 &aplicativo WhatsApp.</p>

<p>Desse modo, não há como reputar válida a
últime tentativa de
intimação, porquanto a hipótese dos autos não
se enquadra na previsão contida no art. 274,
parágrafo único. do CPC.</p>

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU A VALIDADE DE INTIMAÇÃO DE PENHORA POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS

INSTANTÂNEAS (WHATSAPP). INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. POSTULADO O RECONHECIMENTO DE VALIDADE DE INTIMAÇÃO EFETUADA VIA WHATSAPP SOBRE A CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO QUE DEVE OBSERVAR AS ORIENTAÇÕES DA CIRCULAR CGJ N. 76/2020. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE INFORMA O INSUCESSO NA ENTREGA DE MENSAGENS ENVIADAS POR APLICATIVO. ATO PROCESSUAL QUE NÃO SE PODE REPUTAR VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdãos do Tribunal de Justiça · 7ª Câmara de Direito Civil, Rel. CARLOS ROBERTO DA SILVA · 06/06/2024).</p>

<p>Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, impulsionar o feito, informando novo endereço para intimação, sob pena de arquivamento (art. 921, III, §§ 1º e 2º, do p;CPC).</p>

<p>Sem manifestação, independentemente de nova intimação, arquivem-se.</p>

<p>Intime-se e cumpra-se.</p></section>

<section>
</section>

<section>

<p> </p>

<hr>

<p> </p></section>

<footer>